



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 10⁰⁸

Dependência: 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Boletim No.: 4526/2016

INICIADO: 19/06/2016 01:28hs e EMITIDO: 19/06/2016 06:08hs

2ª Via

Folha : 1

JLLPUPCDBJEEJLZ_

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA WALDELOYR CHAGAS DE OLIVEIRA, 221 - PEDREIRA
CEP: 04475-530 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 98 D.P. - JARDIM MIRIAM

Ocorrência: 19/06/2016 às 00:40 horas

Comunicação: 19/06/2016 às 01:24 horas

Elaboração: 19/06/2016 às 01:28 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- GUILHERME HENRIQUE TEOFILO DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 61922606
SP - Exibiu o RG original: Não - Mãe: ODAZILEY TEOFILO DA SILVA
Natural de: S.PAULO - SP - Sexo: Masculino - Nascimento: 28/11/1993 22 anos
Estado civil: Solteiro - Profissão: DESEMPREGADO
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Preta - Olhos: Pretos - Tipo de cabelo: Carapinha
Cor do cabelo: Tingido - Comprim. do cabelo: CURTO - Altura: 1,75
Peso: 70,00 - Complexão: MAGRO - Adornos / Peculiaridades: Tatuagem
Rosto - LAGRIMA, Tatuagem - Pescoço - DIAMANTE, Tatuagem - Mão esquerda
\$, Tatuagem - Braço Esquerdo - PALHAÇO, Tatuagem - Braço direito
"R & D" AMOR SÓ DE MAE, Tatuagem - Braço Esquerdo - ODAZILEY
Endereço Residencial: RUA ROMUALDO MAURO , 121 - VILA MISSIONÁRIA
S.PAULO - SP

Testemunha:

- THIAGO DE CARVALHO KORSEKWA - Presente ao plantão - RG: 5550992-SC
Exibiu o RG original: Não - Outros documentos: RE. 143.879-4
Pai: DIRCEU LUIZ KORSEKWA - Mãe: ELIANE DE CARVALHO KORSEKWA
Natural de: MANAUS/-AM - Sexo: Masculino - Nascimento: 07/03/1992 24 anos
Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: RUA ORLANDO PINTO RIBEIRO , 519 - VILA CAMPO GRANDE

98º D.P. JARDIM MIRIAM

Endereço da delegacia : AV ANGELO CRISTIANINI, 467 - JD MIRIAM-S.PAULO-SP. CEP: 04424-010

Telefone: (11)5621-7319

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA YABIKU, liberado nos autos em 28/07/2016 às 14:32. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0006509-26.2016.8.26.0635 e código 16CE17.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 11

Dependência: 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Boletim No.: 4526/2016

INICIADO: 19/06/2016 01:28hs e EMITIDO: 19/06/2016 06:08hs

2ª Via

Folha : 2

JLLPUPCDBJEEJLZ

S.PAULO - SP - Empresa: CIA FORÇA TÁTICA DO 22º BPM

Conductor:

- MARIO DOS SANTOS CRUZ - Presente ao plantão - RG: 18937385-SP
emitido em 06/04/2004 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: RE 881020-6 - Pai: MANOEL ALVES DA CRUZ
Mãe: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS CRUZ - Natural de: SANTOS -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 20/08/1968
47 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: Superior completo - CPF: 07419284857
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: RUA ORLANDO PINTO RIBEIRO, 519 - CAMPO GRANDE
CEP: 04455-000 - S.PAULO - SP - Empresa: POLICIA MILITAR SAO PAULO
(FORÇA TATICA - 22º BPM) - Telefones: (11)5612-5359 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Minerais/produtos/derivados reino miner. - Subtipo: Embalagem
Qtde: 1 - Unidade.: Unidade - Observações: SACOLA PLÁSTICA DE COR VERMELHA
Pessoa relacionada: GUILHERME HENRIQUE TEOFILO DA SILVA
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 85 - Unidade.: Valor
Observações: R\$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS)
Pessoa relacionada: GUILHERME HENRIQUE TEOFILO DA SILVA

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 26,1
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 34 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: SUBSTÂNCIA EM PÓ DE COLORAÇÃO BEGE APARENTAMENTE COCAÍNA
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 102,3
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 42 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
SUBSTÂNCIA CONTENDO CAULES E FOLHAS DE COLORAÇÃO MARROM APARENTANDO SER
MACONHA
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 6,4
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 24 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: SUBSTÂNCIA EM PEDRA DE COLORAÇÃO BEGE APARENTANDO SER CRACK
- Tóxico: Lança-Perfume - Unidade: Litro - Qtde. encontrada: 0,136
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 8 - Involucro: OUTROS
Observações: SUBSTÂNCIA LÍQUIDA TRANSPARENTE APARENTANDO SER LANÇA PERFUME

98º D.P. JARDIM MIRIAM

Endereço da delegacia : AV ANGELO CRISTIANINI, 467 - JD MIRIAM-S.PAULO-SP. CEP: 04424-010

Telefone: (11)5621-7319

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA YABIKU, liberado nos autos em 28/07/2016 às 14:32.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0006509-26.2016.8.26.0635 e código 16CE17.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 12

Dependência: 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Boletim No.: 4526/2016

INICIADO:19/06/2016 01:28hs e EMITIDO:19/06/2016 06:08hs

2ª Via

Folha :3

JLLPUPCDBJEEJLZ_

Histórico:

Comparecem neste Plantão Policial os militares acima qualificados apresenando GUILHERME HENRIQUE TEOFILO DA SILVA, os entorpecentes e o dinheiro apreendidos. Relata o Sargento MARIO DOS SANTOS CRUZ, que está trabalhando com a viatura M-22026. Nesta data, por volta das 00h40min, estava realizando uma incursão à pé na Rua Waldeloyr Chagas de Oliveira, próximo ao nº 221, no Bairro Pedreira, em local conhecido nos meios policiais como de venda de entorpecentes, quando viu o indivíduo que, posteriormente, foi identificado como GUILHERME HENRIQUE TEOFILO DA SILVA, parado, sozinho. GUILHERME foi abordado e revistado. No bolso da calça de GUILHERME foi encontrado um eppendorf contendo pó branco semelhante a cocaína e a quantia de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais). GUILHERME foi indagado sobre a droga e o dinheiro e, de inicio, negou que estivesse vendendo entorpecente, porém no decorrer da conversa relatou que estava naquele local vendendo drogas e que ganharia um real por droga vendida e trabalharia das 20h00min até as 08h00min do dia seguinte. GUILHERME mostrou para os policiais que as drogas a serem vendidas estava sobre uma laje existente naquele local. O policial THIAGO recolheu da laje uma embalagem plástica vermelha. Dentro daquela embalagem tinha: 34 (trinta e quatro) eppendorfs contendo pó branco; 42 (quarenta e dois) invólucros plásticos contendo erva erverdeada semelhante a maconha; 24 (vinte e quatro) invólucros plástico contendo pequenas pedras semelhante a crack e 8 (oito) embalagens de vidro pequenas contendo líquido incolor semelhante a lança perfume. Os entorpecentes foram encaminhados ao Instituto de Criminalística para realização de exame pericial. No laudo de constatação do Instituto de Criminalística contem resultado positivo para cocaína e tetrahydrocannabinol. Diante dos fatos o Condutor deu voz de prisão a GUILHERME HENRIQUE TEOFILO DA SILVA pela prática do crime de Tráfico de entorpecente.

Considerando a quantidade de entorpecentes apreendida; considerando a diversidade de drogas (maconha, cocaína e crack); considerando a forma como os entorpecentes estavam embalados, ou seja, em pequenas porções; considerando os depoimentos dos policiais militares que afirmaram que GUILHERME confessou que estava vendendo entorpecentes, entende a Autoridade Policial que GUILHERME HENRIQUE TEOFILO DA SILVA infringiu, em tese, o artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Laudo de Constatação nº 278528/2016 elaborado pelo Perito Dr. Júlio Massari Filho, positivo para Cocaína, Tetrahydrocannabinol (THC) e Diclorometano. Nada Mais.

Providências tomadas: MSG CEPOL

Exames requisitados: IC-IML

98º D.P. JARDIM MIRIAM

Endereço da delegacia : AV ANGELO CRISTIANINI, 467 - JD MIRIAM-S.PAULO-SP. CEP: 04424-010

Telefone: (11)5621-7319

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA YABIKU, liberado nos autos em 28/07/2016 às 14:32. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0006509-26.2016.8.26.0635 e código 16CE17.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Boletim No.: 4526/2016

2ª Via

INICIADO:19/06/2016 01:28hs e EMITIDO:19/06/2016 06:08hs

Folha :4

JLLPUPCDBJEEJLZ_

Provas colhidas: TESTEMUNHAIS E MATERIAIS
Solução: BO PARA FLAGRANTE

NATHALIE HOEFLER RODRIGUES
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

ALTAMIR GALDINO
DELEGADO DE POLÍCIA

98º D.P. JARDIM MIRIAM

Endereço da delegacia : AV ANGELO CRISTIANINI, 467 - JD MIRIAM-S.PAULO-SP. CEP: 04424-010

Telefone: (11)5621-7319

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0006509-26.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **GUILHERME HENRIQUE TEOFILO DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Ana Lucia Fernandes Queiroga**

Aos 21 de fevereiro de 2017, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, no Fórum Ministro Mário Guimarães, na sala de audiências da 16ª Vara Criminal, presente a MMª Juíza de Direito, **Dra. Ana Lúcia Fernandes Queiroga**, comigo escrevente ao seu cargo abaixo assinado, instaurou-se a audiência de instrução, debates e julgamento na ação penal que a **JUSTIÇA PÚBLICA** move contra **GUILHERME HENRIQUE TEOFILO DA SILVA**. Apregoadas as partes, verificou-se o comparecimento do **Dr. Thiago Beretta Galvão Godinho**, do acusado e da Defesa, **Dra. Ana Carolina Bezerra - Defensora Pública**. Ausente a testemunha Thiago de Carvalho Korsekwa, falecido, conforme informado pela testemunha Mário dos Santos Cruz. **Iniciados os trabalhos**, foi colhido em termo apartados o depoimento da testemunha Mário dos Santo Cruz, bem como o réu foi interrogado. **Depoimentos colhidos por sistema de gravação audiovisual**. Dada a palavra ao **Ministério Público** foi dito que: desistia da oitiva da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

testemunha Thiago de Carvalho Korsekwa. Na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada requereu. **Dada a palavra à Defesa foi dito que:** desistia da oitiva da testemunha Thiago de Carvalho Korsekwa. Na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada requereu. **Em seguida, pela MMª Juíza foi dito:** Homologo as desistências formuladas pelas partes. Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal nada foi requerido. Assim sendo, declaro encerrada a instrução processual e passo a palavra às partes para que apresentem suas alegações. **Pelo representante do Ministério Público foi dito que:** Guilherme Henrique Teofilo da Silva foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 3313/06, pois, nas circunstâncias descritas na denúncia, agindo sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vendia, guardava, transportava e trazia consigo, 26,01 gramas de cocaína, 102,3 gramas de maconha, 6,4 gramas de cocaína e 136 mililitros de DICLOROMETANO, substâncias que causam dependência química e psíquica. Não há nulidades ou questões preliminares a serem sanadas ou supridas. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, depreende-se que a ação penal deve ser julgada totalmente procedente. Com efeito, a materialidade do crime


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória (fls. 15/16) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 90/93). A autoria também é certa, conforme prova oral colhida na fase investigativa e em juízo. A testemunha Mario dos Santos Cruz, policial militar, ouvido sob o compromisso de dizer a verdade, relatou, em suma, que havia denúncia de que ocorria tráfico no local, que já era de seu conhecimento. Fizeram incursão a pé e localizaram o réu, que foi abordado. Com ele foram encontradas drogas, inclusive em cima de uma laje, próxima ao réu. Tratava-se de cocaína, maconha, pedras de crack e lança perfume. O réu informou que estava há um mês no local. Ele não aparentava estar drogado e estava sozinho. O local era ponto conhecido de tráfico e já fez outras prisões anteriormente. O policial Thiago de Carvalho Korsekwa não foi ouvido, pois, segundo informado por Mario dos Santos Cruz, é falecido. Interrogado, o réu afirmou, em síntese, que já foi processado e condenado por tráfico. Diz que não tem nada contra os policiais e não é inimigo deles. Sobre os fatos, afirma que estava no local, na viela, mas não estava vendendo droga. Estava na casa de um amigo, e havia alguns moleques vendendo droga perto do local. Os policiais abordaram os meninos, mas eles correram. Aí, os


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

policiais o abordaram e o autuaram como se a droga fosse dele. Os policiais foram para dentro do beco e voltaram com as drogas, dizendo que sua. Sobre o dinheiro, sua irmã que havia dado. Não havia nenhuma porção de droga comigo. Estava na casa de um amigo que também foi abordado. Conforme pode ser visto, inexistem quaisquer dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, as quais se encontram comprovadas pela prova material e oral colhida tanto na fase investigativa e corroborada em juízo. A quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento da droga apreendida deixam entrever, sem quaisquer dúvidas, que se destinava ao tráfico. Veja-se que o depoimento do policial é seguro, firme e harmônico com os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial. Ademais, não foi verificada qualquer intenção deliberada do policial em incriminar indevidamente o réu, tanto que ambos não se conheciam anteriormente. A versão do réu, por sua vez, destoa de todo o conjunto probatório, restando totalmente isolada nos autos. Não se há, ademais, de se suspeitar da narrativa policial, a qual merece total credibilidade, inclusive porque o policial prestou o compromisso de dizer a verdade em juízo. Nesse sentido, é iterativa a jurisprudência: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes" (STJ, HC 223086/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 19.11.13); "4. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ 217475, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 09/11/11). No mesmo sentido, "os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agente para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ, Rel. Synésio de Aquino, RDTJRJ 7/287). Como é cediço, "os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresentem razão concreta de suspeição. (TJSP, Ap. Crim. nº 153.983, Santos, j. em 07.07.94). Seria, outrossim, absurdo presumir que policiais - agentes do Poder Público e

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

responsáveis pela segurança da população - seriam capazes de incriminar injustamente pessoas que nunca haviam visto anteriormente. Ademais, conforme relata o policial ouvido em juízo, o réu fora detido em flagrante em local conhecido como ponto de tráfico, corroborando que estava naquele local para efetuar a venda das substâncias psicotrópicas. Sobreleva notar, ainda, que o réu já foi processado e condenado por tráfico e estava no ponto de tráfico quando fora abordado, circunstância assaz comprometedora. Demais disso, as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do réu, em posse de considerável quantidade e variedade de droga e a forma como estava acondicionada, evidenciam a destinação para a venda. De rigor se faz, portanto, a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia. Quanto à pena a ser imposta, as circunstâncias são inerentes ao delito. O réu é reincidente específico, devendo a sua pena ser agravada e tornando incabível o privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Diante natureza hedionda do crime, a sua gravidade em concreto e a reincidência específica, deve ser fixado o regime fechado, vedando-se que o réu recorra em liberdade, para fins de garantia da ordem pública e para


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

assegurar a escoreita aplicação da lei penal. Afinal, o acusado praticou o crime de tráfico de drogas, delito que impõe tratamento diferenciado, pois de extrema gravidade e causador de outros crimes. De fato, a sua prática propicia o consumo, estimula o vício e atemoriza a população. Desta forma, incabível a fixação de regime diverso do fechado. Pelos motivos expostos, e repise-se, ante a reincidência, o réu não faz jus ao direito de apelar em liberdade, devendo ser mantida a sua prisão cautelar, para fins de garantia da ordem pública. **Pela Defesa foi dito que:** MM. Juiz: O acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, pois, em tese, possuía substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na forma como descrita na exordial. Ocorre que a pretensão acusatória não merece prosperar, pelas razões a seguir declinadas. **I - DA NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS.** Como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um édito condenatório. Não é, todavia, o que ocorre na hipótese dos autos. Isso porque as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, à palavra de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

um dos policiais responsáveis pelas prisões em flagrante, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. **Isto porque somente um dos policiais foi ouvido, haja vista que o outro encontra-se morto.** Assim, foi ouvido o policial **Mario**, disse que visualizou o acusado parado em local conhecido como ponto de tráfico, e por isso foi abordado. Narrou que no local, com o réu, somente foi encontrado um pino de cocaína, e o restante das drogas foi localizado em uma laje que o próprio acusado apontou. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que não pretende a defesa desqualificar a nobreza ou a honestidade da instituição responsável pela segurança pública do Estado, muito menos negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem, em juízo, a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a defesa, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

como inviabilizando a busca da verdade material. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras dos policiais como fundamento para uma condenação, *verbis*: ***“Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger.”*** (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Ademais, há que se ressaltar que o réu, em seu interrogatório judicial, negou, veementemente, a imputação, asseverando que, no dia dos fatos, estava em frente a residência de um amigo, e no local há venda de drogas próximo. Disse que no momento da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

abordagem, a pessoa que vendia drogas fugiu, e ele foi detido pelos policiais, os quais perguntaram se ele tinha passagem, sendo que ele respondeu que estava em condicional. Aduziu que possuía dinheiro, e que sua irmão havia lhe emprestado. Ainda disse que as drogas descritas na denúncia, só viu na delegacia, e que os policiais localizaram drogas dentro da viela. **Assim, diante da firme negativa apresentada pelo acusado e da precariedade dos elementos probatórios reunidos pela acusação, eis que restritos, apenas, aos depoimentos dos próprios policiais militares autuantes, de rigor, portanto, a absolvição do acusado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.** Caso, todavia, assim não entenda Vossa Excelência, a defesa requer, ao menos, **II - DA APLICAÇÃO DO REDUTOR, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E À GARANTIA DO NE BIS IN IDEM** - Neste passo, quanto à incorporação do princípio da proporcionalidade no direito brasileiro, cabe lembrar, de início, que, segundo preleciona Paulo Bonavides, *verbis*: “No Brasil, a proporcionalidade pode não existir enquanto norma geral de direito escrito, mas existe como norma esparsa no texto constitucional. A noção mesmo se infere de outros princípios que lhe são afins, entre os quais se avulta, em


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

primeiro lugar, o princípio da igualdade, sobretudo em se atentando para a passagem da igualdade-identidade à igualdade-proporcionalidade, tão característica da derradeira fase do Estado de Direito (...). O princípio da proporcionalidade é, por conseguinte, direito positivo em nosso ordenamento constitucional” (Curso de Direito Constitucional – Ed. Malheiros, p. 395/6). A proporcionalidade estaria, incluída, portanto, na vedação de excessos, ínsita ao art. 37 da Constituição Federal e flui do espírito que anima em toda a sua extensão e profundidade o § 2º, do art. 5º, o qual abrange a parte não-escrita ou não expressa dos direitos e garantias da Constituição. Conclui, assim, Bonavides: “admitir a interpretação de que o legislador pode a seu livre alvedrio legislar sem limites, seria por abaixo todo o edifício jurídico e ignorar, por inteiro, a eficácia e a majestade dos princípios constitucionais. A Constituição estaria despedaçada pelo arbítrio do legislador” (op. cit., p. 396). Acrescenta Alberto Silva Franco, quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade no âmbito penal: “Num modelo de Estado (Social) e Democrático de Direito, sustentado por um princípio antropocêntrico, não teria sentido, nem cabimento, a cominação ou aplicação de pena flagrantemente


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

desproporcionada à gravidade do fato. Pena desse teor representa ofensa à condição humana, atingindo-a de modo contundente, na sua dignidade de pessoa. O princípio da proporcionalidade exige que se faça um juízo de ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou posto em perigo (gravidade do fato) e o bem de que pode alguém ser privado (gravidade da pena). Toda vez que, nessa relação, houver um desequilíbrio acentuado, estabelece-se em consequência, uma inaceitável desproporção” (Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, 6ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 36). Neste passo, a Lei nº 11.343/06, ao fixar como pena mínima para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, causa de diminuição de 1/6 a 2/3 para primários, acabou por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que integre organização criminosa), como é o caso dos autos, é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela não aplicação da causa de diminuição, pena de 5 (cinco) anos de reclusão. O peso da reincidência é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 da pena, sendo 2/3 aplicados em função da reincidência. Esta desproporção é inconstitucional, ainda, porque aprecia, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência, implicaria a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (em face de seus antecedentes) e não em razão do que o agente faz. Como mostra Muñoz Conde, *verbis*: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFe, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Dessa maneira, tal dimensão de acréscimo da pena (a que corresponde à negativa de aplicação da causa de diminuição) ofende a proporcionalidade, na medida em que possibilita aplicação de pena a maior pelos fatos pretéritos do que por aquele a que está sendo imputado ao agente. Nem se diga, por fim, da impropriedade de afastar-se regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas, ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao seu julgamento, por força do disposto no § 1º do art. 5º, da Constituição (*"O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos"*, in *Direitos Humanos - Visões Contemporâneas*, edição de Associação Juízes para a Democracia, 2001). No mesmo sentido, o ensinamento de Paulo Bonavides: *"A lesão ao princípio é indubitavelmente a mais grave das inconstitucionalidades porque sem princípio não há ordem constitucional e sem ordem constitucional não há garantia para as liberdades cujo exercício somente se faz possível fora do reino do arbítrio e dos poderes absolutos"*. (op. cit., p. 396). Ainda que assim não fosse, cabe frisar que a não aplicação do redutor, por força da agravante da reincidência, consubstanciaria autêntico *bis in idem*, já que esta circunstância legal já será reconhecida na segunda etapa de cálculo da reprimenda. Portanto, deve a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ser aplicada em favor do acusado. IV - **TESEUS SUBSIDIÁRIAS RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA** Por fim, requer a defesa- i) **a fixação da pena-base no patamar mínimo**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

previsto na lei, ressaltando-se, neste ponto, a ínfima quantidade de droga apreendida em poder do réu e que a sua vida pregressa deve ser valorada apenas na segunda fase, para se evitar o vedado *bis in idem*; ii)) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, no grau máximo, (iii) seja fixado o regime diverso do fechado, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF - Pleno - HC nº 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nº 269 e 440 do E. STJ e, ainda, em razão do disposto no art. 387, § 2º, do CPP; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento, a imposição da prisão preventiva (art. 312 do CPP) - art. 387, § 1º, do CPP. Na sequência, pela MMª Juíza foi proferida a seguinte sentença: GUILHERME HENRIQUE TEOFILLO DA SILVA está sendo processado pela prática do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de junho de 2016, no bairro de Pedreira, nesta Cidade e comarca, o réu,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

agindo sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vendia, guardava, transportava a trazia consigo, 26,1 gramas de cocaína, 102,3 gramas de tetrahydrocannabinol, 6,4 gramas de cocaína e 136 mililitros de diclorometano, substâncias entorpecentes, conforme laudo de constatação de fls. 14. Ofertada a denúncia, foi ela recebida, após, oferecimento de defesa prévia. Na audiência foi ouvida uma testemunha comum e o réu foi interrogado. Em debates, o Dr. Promotor de Justiça, pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. Ao seu turno, a Ilustre Defensora pediu a absolvição alegando insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade. **Relatei. Decido.** Trata-se de ação penal instaurada em face de **GUILHERME HENRIQUE TEOFILO DA SILVA**, porque praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14, auto de constatação de fls. 15/16 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 90/93, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína, tetrahydrocannabinol e diclorometano as substâncias apreendidas com o réu. Interrogado, o réu negou a prática do


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

crime. Disse que estava no local para visitar um amigo, momento em que foi abordado. Após os policiais verificarem que estava em livramento condicional, e fora do horário em que poderia permanecer na rua, passaram a perguntar se realizava o tráfico. Outras pessoas foram abordadas, mas apenas ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi acusado do tráfico. Viu o momento em que um dos policiais voltou da viela com as drogas apreendidas, que não lhe pertenciam. Acrescentou que a quantia de oitenta e cinco reais apreendida era sua, pois tinha pego emprestada de sua irmã para ir a uma festa. Nada obstante o acusado não ter admitido o tráfico, a autoria restou demonstrada. Com efeito, o policial militar Mario dos Santos Cruz atestou que o local da abordagem era conhecido como ponto de venda de drogas e na mesma data havia denúncia anônima de que no local uma pessoa realizava o comércio dos entorpecentes. Dirigiu-se ao local na companhia de seu parceiro, já falecido, e lá abordaram o réu, que estava sozinho. Em posse dele encontraram uma porção de cocaína e oitenta e cinco reais em dinheiro, sendo que o acusado admitiu informalmente a prática do tráfico e apontou onde havia escondido o restante das drogas que vendia, que estavam em uma laje. Assim, foram apreendidas porções de cocaína, "crack",


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“maconha” e líquido que aparentava ser “lança-perfume”. O réu disse que realizava o tráfico há cerca de um mês e ganhava um real por cada porção de entorpecente vendida. Ele não se declarou usuário e não aparentava estar drogado.

Inexiste razão para recusar credibilidade ao relato policial, deste modo, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese inócua. Não se olvide que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, tendo em vista, a dificuldade de encontrar nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço. Portanto, a versão que o réu apresentou para os fatos não pode ser aceita, já que não encontra respaldo na prova dos autos. Em suma, a quantidade e variedade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada, em porções individuais, pronta para a comercialização, a apreensão de dinheiro cuja origem lícita não restou demonstrada, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante. De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal. Irrecusável, portanto, a condenação. Passo à dosagem da pena. Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em **05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias multa**, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data. Em face da reincidência específica, conforme certidão criminal de fls. 131/132, agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias multa, calculados como acima descrito. Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar. Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar. **A quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida, inclusive cocaína e "crack", de**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

natureza mais nociva, torna inaplicável a benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, criado com objetivo de apenas minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. O réu é reincidente específico, conforme certidão criminal já mencionada, estava em gozo de livramento condicional quando abordado e não demonstrou possuir atividade lícita, restando evidente que se dedica à traficância fazendo dela seu meio de vida, mesmo porque o tráfico não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento. É sabido que aquele que produz a cocaína, não é o mesmo que a refina, tampouco não é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros. O mesmo se aplicando à "Cannabis sativa L" e ao "crack". Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE** a ação penal e **CONDENO GUILHERME HENRIQUE TEOFILO DA SILVA**, qualificado nos autos a pena de **06 (seis) anos de reclusão e multa de 600 (seiscentos) dias multa**, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado e deixo de conceder ao réu qualquer benefício em razão do disposto no


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90, observando-se ainda a reincidência, conforme certidão criminal já mencionada. O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver a mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado àquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a saúde de incontável número de pessoas. Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade. O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Declaro a perda do valor apreendido em favor da União, eis que decorrente do tráfico. Declaro ainda a perda dos objetos apreendidos, eis que relacionados ao tráfico, oficiando-se ao setor competente para que dê destino próprio. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e comunique-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada mais. Eu, __ (José Carlos Amador e Silva Matos), Escrevente, dig. e subs.

MM^a Juíza:

Ministério Público:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Defesa:

Réu:

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**